

桃園市政府 裁處書

發文日期：中華民國115年4月2日

發文字號：府環稽字第1150079678號

裁處書編號：20-115-030043

受處分人：嘉德創資源股份有限公司

代表人：彭文宏

地 址：桃園市觀音區環科路○○○號

主旨：受處分人未有效收集處理空氣污染物，致粒狀污染物逸散於空氣中造成空氣污染，違反空氣污染防治法第32條第1項第1款規定，處罰鍰新臺幣49萬5千元，並處環境講習4小時。

事實：

- 一、受處分人於桃園市觀音區環科路○○○號設廠從事廢棄物處理業，該廠固定污染源「鐵合金冶煉程序（含事業廢棄物再利用或處理程序）(M01)」領有本府核發之固定污染源操作許可證（證號：環空操證字第○○○號）。
- 二、本府所屬環境保護局於115年1月4日14時55分許派員至該廠稽查，發現受處分人於輸送矽砂、石灰石等物料過程中產生粒狀污染物，廠內雖裝置粒狀污染物收集及處理設備，惟廢氣未完全有效收集及處理，致產生明顯粒狀污染物由廠內7號閘門（故障未關閉）及門片銜接處縫隙逸散，散布於空氣中，造成空氣污染。

理由及法令依據：

- 一、空氣污染防治法第32條第1項第1款規定，在各級防制區及總量管制區內，不得有從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯粒狀污染物，散布於空氣或他人財物之行為。
- 二、同法第67條第1項規定，違反第32條第1項各款情形之一者，處新臺幣5千元以上10萬元以下罰鍰；其違反者為工商廠、場，

處新臺幣10萬元以上5百萬元以下罰鍰。

三、受處分人上開行為，核與前開規定未合。

處分內容：

- 一、依空氣污染防治法第67條第1項及公私場所固定污染源違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則規定，處罰鍰新臺幣49萬5千元。
- 二、依環境教育法第23條規定，處環境講習4小時。

繳款期限：本裁處書送達之次日起30日內

繳款地點：本府指定之代收機構

注意事項：

- 一、不服本處分者，得自本處分送達之次日起30日內，繕具訴願書經由本府向環境部提起訴願。
- 二、罰鍰逾期不繳納者，移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

市長 ○○○